



საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული საშუაშაველო მომსახურების ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

„____“ _____ 2027 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, შპს „გეთო ფროჯექტი“ (ს/კ 420007511), შემდგომში—„შემსრულებელი“, და მეორეს მხრივ, _____, პირადი № _____,

შემდგომში — „დამკვეთი“, ვადასტურებთ შემდეგს:

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. გეთო ფროჯექტი ახორციელებს მხოლოდ საკონსულტაციო, საინფორმაციო და ადმინისტრაციულ საშუაშაველო მომსახურებას გერმანიაში სეზონურ დასაქმებასთან დაკავშირებით.

2.2. გეთო ფროჯექტი არ წარმოადგენს დამსაქმებელს და არ შედის შრომით ურთიერთობაში სტუდენტთან.

2.3. სტუდენტის დამსაქმებელია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული კომპანია, რომლის მონაცემები სრულად არის მითითებული სამუშაო ნებართვაში.

2.4. სამუშაო ნებართვა გაიცემა **Bundesagentur für Arbeit-ის** მისი სტრუქტურული ერთეულის — **Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)** მიერ.

2.5. სამუშაო ნებართვაში მითითებულია:

- დამსაქმებლის სრული დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები;
- საათობრივი ანაზღაურება;
- სამუშაო საათები;
- საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პირობა.

2.6. გეთო ფროჯექტი არ იღებს პასუხისმგებლობას:

- შრომით ურთიერთობაზე;
- ხელფასის გადახდაზე;
- სამუშაო პირობებზე;
- საცხოვრებლის პირობებზე;
- დამსაქმებლის გადანყვეტილებებზე.

2.7. გეთო ფროჯექტი ინფორმაციას აწვდის სტუდენტს გერმანული მხარისგან მიღებული ოფიციალური წერილობითი კომუნიკაციის საფუძველზე. სამუშაო პირობების, ვადების ან სხვა დეტალების ნებისმიერი ცვლილება დამოკიდებულია გერმანიის შესაბამის ორგანოსა და დამსაქმებელზე და არ წარმოადგენს „გეთო ფროჯექტის“ გადანყვეტილებას.

2.8. გერმანელ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება ერთპიროვნულად შეცვალოს სამუშაო ნებართვაში მითითებული არსებითი პირობები (საათობრივი ანაზღაურება, სამუშაო საათები, სამუშაო ადგილი, საცხოვრებლის პირობები), ვინაიდან აღნიშნული პირობები დამტკიცებულია **Bundesagentur für Arbeit-ის** მიერ და წარმოადგენს გერმანიის კანონმდებლობით დაცულ პირობებს.

მუხლი 3. მომსახურების საფასური და „გეთო ფროჯექტის“ ვალდებულებები

3.1. სტუდენტი იხდის **250 (ორას ორმოცდაათი) ევროს** საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული მომსახურების საფასურად.

3.2. თანხის გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით:

ბანკი: საქართველოს ბანკი

IBAN: GE56BG0000000613299859

მიმღები: შპს „გეთო ფროჯექტი“

3.3. საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში დანიშნულების ველში აუცილებელია მიეთითოს:

„საკონსულტაციო მომსახურება“

3.4. საფასური მოიცავს:

- გამგზავრების ორგანიზებას;
- სამუშაო ნებართვის მიღების პროცესთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ მომსახურებას;
- საცხოვრებელთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ კოორდინაციას;
- სამუშაოს მოძიებისა და დასაქმების პროცესში საშუაშაგლო მომსახურებას.

3.5. გეთო ფროჯექტი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს კეთილსინდისიერად და პროფესიული სტანდარტების დაცვით.

3.6. გეთო ფროჯექტი უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებელს მიენოდოს მხოლოდ ოფიციალური და გადამოწმებული ინფორმაცია გერმანული მხარისგან მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე.

3.7. გეთო ფროჯექტი ვალდებულია სტუდენტს გადასცეს:

- სამუშაო ნებართვის ასლი;
- დამსაქმებლის სრული საკონტაქტო ინფორმაცია;
- სამუშაო პირობების დეტალური აღწერა ხელშეკრულების გაფორმებამდე.

3.8. გეთო ფროჯექტი ვალდებულია მომხმარებელს დროულად აცნობოს ნებისმიერი ცვლილება ან რისკი, რომელიც შეიძლება გავლენას ახდენდეს გამგზავრებაზე.

მუხლი 4. თანხის დაბრუნების პირობები

4.1. 250 ევრო სრულად ბრუნდება, თუ:

- ვაკანსია გაუქმდა გერმანელი დამსაქმებლის მიერ;
- სამუშაო ნებართვა არ გაიცა სტუდენტისგან დამოუკიდებელი მიზეზით;
- სტუდენტი ვერ გაემგზავრა კომპანიის ადმინისტრაციული შეცდომის გამო.

4.2. თანხა არ ბრუნდება, თუ სტუდენტი საკუთარი ინიციატივით უარს აცხადებს გამგზავრებაზე.

4.3. ვაკანსიის გაუქმების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია არდადეგებამდე შესთავაზოს სტუდენტს ალტერნატიული ვაკანსია. სტუდენტის მიერ ალტერნატიულ ვაკანსიაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გადახდილი თანხა არ ბრუნდება.

4.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურება არ განხორციელდა ან დოკუმენტაციის გადაცემა ვერ მოხერხდა გეთო ფროჯექტის ბრალეულობით, „გეთო ფროჯექტი“ ვალდებულია დააბრუნოს გადახდილი თანხის ნახევარი.

მუხლი 5. პასუხისმგებლობის დაზღვევა

5.1. სტუდენტი ვალდებულია გერმანიაში გამგზავრებამდე უზრუნველყოს მოქმედი:

- სამოგზაურო დაზღვევა;
- ჯანმრთელობის დაზღვევა;
- საჭიროების შემთხვევაში, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა (Haftpflichtversicherung).

5.2. გეთო ფროჯექტი არ აგებს პასუხს:

- უბედურ შემთხვევებზე;
- ჯანმრთელობის დაზიანებაზე;
- მესამე პირისათვის მიყენებულ ზიანზე;
- საცხოვრებელში ან სამუშაო ადგილზე მომხდარ ინციდენტებზე.

5.3. სტუდენტი სრულად აგებს პასუხს საკუთარი ქმედებების შედეგად წარმოშობილ ფინანსურ და სამართლებრივ შედეგებზე.

მუხლი 6. სტუდენტის ქცევისა და დისციპლინის წესები

6.1. სტუდენტი ვალდებულია დაიცვას გერმანიის კანონმდებლობა და საცხოვრებლის შიდა წესები.

6.2. სამუშაო ადგილზე დასაქმებაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმის შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია აუნაზღაუროს გეთო ფროჯექტს ფაქტობრივად მიყენებული ზიანი. პირგასამტეხლოს ოდენობა არ აღემატება „გეთო ფროჯექტისთვის“ რეალურად დადასტურებულ ფინანსურ ზარალს.

6.3. საცხოვრებლის დაზიანების შემთხვევაში:

- ზარალს აფასებს საცხოვრებლის მესაკუთრე ან უფლებამოსილი პირი;
- სტუდენტი სრულად ანაზღაურებს დადასტურებულ ზარალს.

6.4. სექსუალური შევიწროება, ძალადობა ან შეურაცხყოფა ინვესტ:

- შესაბამისი სამუშაო ურთიერთობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის მოთხოვნის საფუძველზე;
- სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გერმანიის კანონმდებლობის შესაბამისად;
- „გეთო ფროჯექტისთვის“ მიყენებული დადასტურებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას.

6.5. ღამის საათებში ხმაური ან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ინვესტ ხელშეკრულების შეწყვეტას და სტუდენტის ვალდებულებას, ანაზღაუროს კომპანიის ან მესამე პირისათვის მიყენებული ფაქტობრივი და დადასტურებული ზიანი.

6.6. პირგასამტეხლო ან ზიანის ანაზღაურება განისაზღვრება მხოლოდ დადასტურებული ფინანსური ზარალის საფუძველზე და არ შეიძლება იყოს არათანაზომიერი.

მუხლი 7. ხელშეკრულების შეწყვეტა

7.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.

7.2. სტუდენტის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების არსებითი დარღვევის შემთხვევაში, „გეთო ფროჯექტს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.3. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეს იმ ვალდებულებების შესრულებისგან, რომლებიც შეწყვეტამდე წარმოიშვა.

მუხლი 8. საბოლოო დებულებები

8.1. სტუდენტი ადასტურებს, რომ:

- გაეცნო სამუშაო ნებართვას;
- იცის, რომ „გეთო ფროჯექტი“ არ წარმოადგენს დამსაქმებელს;
- აცნობიერებს, რომ შრომითი ურთიერთობა არსებობს მხოლოდ მასსა და გერმანულ კომპანიას შორის;
- ადასტურებს, რომ სამუშაო პირობები, მათ შორის ანაზღაურება, განსაზღვრულია გერმანული მხარის მიერ და კომპანია არ მონაწილეობს ხელფასის განსაზღვრაში.

8.2. დავები განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს სასამართლოში.

8.3. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.

8.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულება ეფუძნება კეთილსინდისიერებას, ურთიერთნდობასა და პროფესიულ თანამშრომლობას.

8.5. გეთო ფროჯექტი არ აგებს პასუხს ფორს-მაჟორული გარემოებების შემთხვევაში, მათ შორის: საზღვრის ჩაკეტვა, ომი, პანდემია, ბუნებრივი კატასტროფა, სახელმწიფო რეგულაციების ცვლილება და სხვა გარემოებები, რომლებიც მხარეთა კონტროლს არ ექვემდებარება.

8.6. სტუდენტი ადასტურებს, რომ გაეცნო ხელშეკრულების ყველა პირობას, სრულად ესმის მისი შინაარსი და თანახმაა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებზე.

მხარეთა ხელმოწერები

შემსრულებელი:

შპს გეთო ფროჯექტი

ს/კ: 420007511

ხელმოწერა: _____

დამკვეთი / სტუდენტი:

სახელი, გვარი: _____

ხელმოწერა: _____

შემსრულებელი: ზ.გეთია



ზ.გეთია